



DIREITO CIVIL

Parte Geral

Prof. Me. Luís Fernando Almeida

E-mail: adv.luisfernandoalmeida@gmail.com

Cel.: (47) 99682-5798

DIREITO OBJETIVO E SUBJETIVO



DIREITO OBJETIVO é o conjunto de normas impostas pelo ESTADO, de caráter geral, a cuja observância os indivíduos podem ser compelidos mediante coerção.

Esse conjunto de regras jurídicas comportamentais **(norma agendi)** gera para os indivíduos a faculdade de satisfazer determinadas pretensões e de praticar os atos destinados a alcançar tais objetivos **(facultas agendi)**. Encarado sob esse aspecto, denomina-se direito subjetivo, que nada mais é do que a faculdade individual de agir de acordo com o direito objetivo, de invocar a sua proteção.

DIREITO OBJETIVO E SUBJETIVO



DIREITO SUBJETIVO é “o poder que a ordem jurídica confere a alguém de agir e de exigir de outrem determinado comportamento”. É, portanto, o meio de satisfazer interesses humanos e deriva do direito objetivo, nascendo com ele. Se o direito objetivo é modificado, altera-se o direito subjetivo.

Ele constitui apenas um poder de agir e de exigir determinado comportamento para a realização de um interesse, pressupondo a existência de uma relação jurídica. Seu fundamento é a autonomia dos sujeitos, a liberdade natural que se afirma na sociedade e que se transforma, pela garantia do direito, em direito subjetivo, isto é, liberdade e poder jurídico.

DIREITO OBJETIVO E SUBJETIVO



DIREITO SUBJETIVO é a expressão da vontade individual e **DIREITO OBJETIVO** é a expressão da vontade geral.

Não somente a vontade, ou apenas o interesse, configura o direito subjetivo. Trata-se de um poder atribuído à vontade do indivíduo, para a satisfação dos seus próprios interesses protegidos pela lei, ou seja, pelo direito objetivo.

O direito objetivo positivado **subdivide-se** em direito **público** e direito **privado**. Essa divisão tem sua origem no direito romano, como se depreende das palavras de ULPIANO: **“Direito público é o que corresponde às coisas do Estado, direito privado, o que pertence à utilidade das pessoas”.**

DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO



CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA considera satisfatória a associação do fator objetivo ao elemento subjetivo, feita por RUGGIERO “**Público é o direito** que tem por finalidade regular as relações do Estado com outro Estado, ou a do Estado com seus súditos, quando procede em razão do poder soberano, e atua na tutela do bem coletivo, **direito privado** é o que disciplina as relações entre pessoas singulares, nas quais predomina imediatamente o interesse de ordem particular”.

DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO



O direito deve ser visto como um todo, sendo dividido em direito público e privado somente por motivos didáticos.

A interpretação de suas normas é comum, encontrando-se com freqüência nos diplomas reguladores dos direitos privados as atinentes ao direito público e vice-versa.

Entende-se, atualmente, o direito público como o destinado a disciplinar os interesses gerais da coletividade. Diz respeito a sociedade política, estruturando-lhe organização, serviços, tutela dos direitos individuais e repressão dos delitos.

DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO



Pertencem ao direito público, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito tributário, o direito penal, o direito processual e o direito ambiental.

Já o direito privado é o conjunto de preceitos reguladores das relações dos indivíduos entre si. **Integram, hoje, o direito privado:** o direito civil, o direito comercial, o direito agrário, o direito marítimo, bem como o direito do trabalho, o direito do consumidor e o direito aeronáutico. Registre-se que existe uma corrente divergente que coloca no elenco do direito público o direito do trabalho.

DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO



RESUMINDO: O **Direito Público** é o ramo do direito que disciplina as relações cogentes (impositivas) que envolvem o Estado, já o **Direito Privado** rege as relações entre os particulares, e suas normas são de natureza dispositiva. O Direito Público regula a regulação entre Estado x Estado e Estado x cidadão. São normas cogentes. Exemplo: Direito Penal, processual penal, processual civil. O Direito Privado regula a regulação entre indivíduos (particular). Exemplo: Direito Civil, Comercial, Agrário, Marítimo, do Trabalho, do Consumidor e Aeronáutico.

RAMOS DO DIREITO



Direito objetivo: é sinônimo de regra, de norma que orienta o homem que vive em sociedade, lei ou regra de ação (norma agendi);

Direito subjetivo: é a possibilidade que as pessoas têm de exigir que sejam efetivados os preceitos estabelecidos, objetivamente, pelas regras jurídicas. Faculdade, poder de ação prerrogativa (facultas agendi).

RAMOS DO DIREITO



◆ **Direito público**

- ✓ **Direito constitucional**
- ✓ **Direito aministrativo**
- ✓ **Direito eleitoral**
- ✓ **Direito penal**
- ✓ **Direito tributário**
- ✓ **Direito ambiental**
- ✓ **Direito processual civil e penal**
- ✓ **Direito trabalhista**

◆ **Direito Privado**

- ✓ **Direito Civil**
- ✓ **Direito comercial**

FONTES DO DIREITO



As fontes do direito são os meios pelos quais as normas jurídicas são criadas, reveladas e estabelecidas na sociedade.

Elas podem ser classificadas como fontes formais (ou diretas), que têm força para criar o direito, e fontes materiais (ou informais/indiretas), que influenciam a criação e a interpretação das normas, mas não as geram por si só.

FONTES DO DIREITO



É o lugar de onde provém alguma coisa.

É o estudo da origem da norma.

Duas são as classes de fontes:

As de produção, materiais ou substanciais.

As de conhecimento, cognição ou formais.

FONTES DE PRODUÇÃO



Fonte de produção, atualmente, é basicamente o Estado, que não legisla arbitrariamente. As leis não nascem de fantasias ou de capricho seu.

Em regra, é a vida social, em seus imperativos e reclamos, é a civilização, é o progresso, são outros fatores que o solicitam a ditar o Direito.

Tudo isso, ainda que vago e impreciso, porém, presente e antecedente à atividade estatal legislativa, é também fonte de produção.

FONTES FORMAIS



São as maneiras por que eles se exteriorizam e se objetivam. A fonte de cognição pode ser mediata ou imediata. A imediata **é a lei**. Fontes mediatas são **princípios gerais do direito e costumes**.

Fonte do direito (ou fonte formal do direito) é a maneira pela qual o direito exterioriza o sistema jurídico. São as leis, os costumes e os princípios gerais do direito.

FONTES



LACUNA – é a ausência de lei ou a impossibilidade de sua aplicação para um caso concreto. Nenhum conflito pode ficar sem resposta a lei.

CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES – Fonte principal – é a própria lei. Fonte acessória – são os costumes e os princípios gerais. Analogia – é a fonte indireta por constar do art. 4º da LINDB.

LEI – é a regra jurídica escrita, emanada de autoridade estatal competente, dotada de caráter geral, obrigatório e abstrato.

FONTES



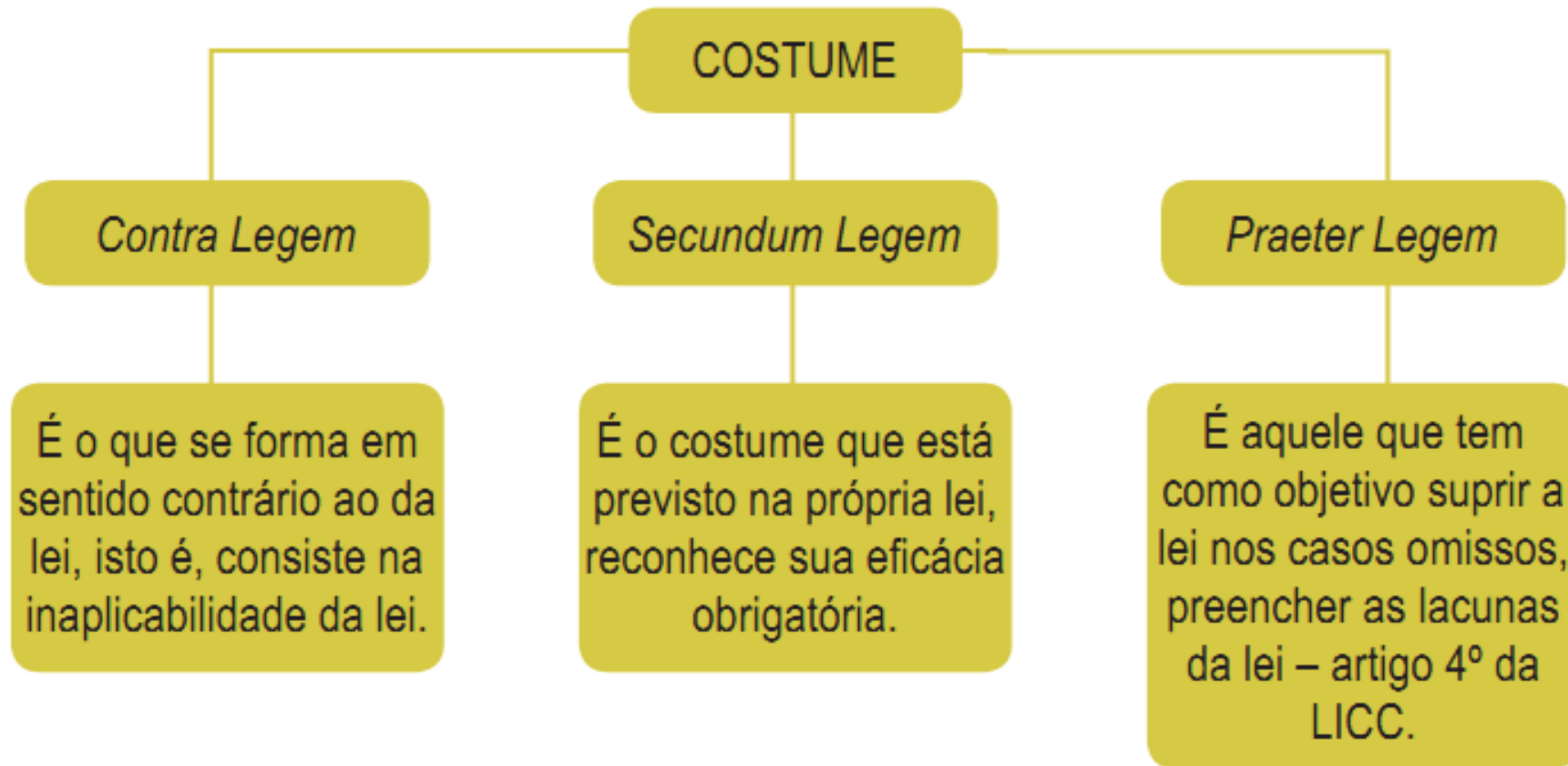
COSTUME - é o conjunto de normas de comportamento às quais as pessoas obedecem de maneira uniforme e constante, pela convicção de sua obrigatoriedade jurídica, o que vem distingui-la do hábito, porque quanto a este não há convicção de sua obrigatoriedade jurídica.

FONTES



Divisão dos costumes? De acordo com Feitoza (2008), os costumes se dividem em:

Figura 2 - Costumes



FONTES



Princípios gerais e brocardos jurídicos – São preceitos e enunciados de caráter geral, que norteiam as normas jurídicas.

Têm caráter subsidiário, supletivo, sendo aplicados quando da ausência de outra fonte de aplicação.

Os brocardos jurídicos são, normalmente, princípios gerais e expressos de maneira concisa e de fácil memorização (exemplo: *in dubio pro reo*).

FONTES



Princípios também são fontes do direito?

Por ser um vocábulo com uma imensa variedade de significações, podemos dizer que princípios do direito são normas de caráter geral que se constituem em diretrizes do ordenamento jurídico.

Os princípios possuem uma dimensão de peso (importância). Dispõe o art. 4º da LINDB que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.

FONTES



Para Robert Alexy, as normas se dividem em regras e princípios, não existindo somente uma diferença gradual, mas também qualitativa.

O ponto decisivo para distinção entre regras e princípios é que os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas reais e existentes. Portanto os princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de podem ser cumpridos em diferente grau e que a medida devida de seu cumprimento não somente depende das possibilidades reais senão das jurídicas.

FONTES



O âmbito das possibilidades é determinado pelos princípios e regras opostos.

Ao contrário, as regras, são normas que somente podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então deve fazer exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Portanto, as regras contêm determinações no âmbito do fática e juridicamente possível. Isto significa que a diferença entre regras e princípios é qualitativa e não de grau. Toda norma é uma regra ou princípio (ALEXY, Teoria de los derechos fundamentales, 2001, p. 86).

FONTES DO DIREITO



DOCTRINA – é toda pesquisa, indagação ou explanação do estudioso do direito. É fonte imprópria de difícil aplicação, como o é a jurisprudência. Consta do art. 4º da LINDB, e é uma forma de interpretação da lei.

JURISPRUDÊNCIA – é o conglomerado de orientações do Poder Judiciário, reiteradas e pacíficas, sobre determinado assunto de relevância jurídica. A súmula vinculante é jurisprudência de caráter impositivo, com força de lei, erga omnes, deliberada por 2/3 do pleno STF, de observância e acatamento por juízes e tribunais. Não é fonte de direito, é meio de interpretação da lei de caráter imutável.

RESUMO: FONTES DO DIREITO



1. Lei (Fonte Formal Principal)

A lei é a principal e mais importante fonte do direito no Brasil, que adota o sistema civil law (ou romano-germânico). É uma norma jurídica escrita, geral e abstrata, emanada do poder competente do Estado (geralmente o Poder Legislativo) e imposta de forma obrigatória a todos.

Conceito: É a regra de conduta imposta pelo Estado, com caráter de generalidade (aplica-se a todos em igual situação), abstração (regula situações futuras e hipotéticas) e coercibilidade (seu cumprimento pode ser exigido à força).

RESUMO: FONTES DO DIREITO



1. Lei (Fonte Formal Principal)

Hierarquia: As leis seguem uma ordem hierárquica, onde a Constituição Federal está no topo, seguida por leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos, etc. Uma norma inferior não pode contradizer uma superior.

Fundamento Legal: A própria Constituição estabelece a competência para legislar. O artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) determina que, na omissão da lei, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

RESUMO: FONTES DO DIREITO



2. Analogia (Fonte Formal Subsidiária)

A analogia é um mecanismo de integração de lacunas da lei. Ocorre quando não existe uma lei específica para regular um caso concreto, e o julgador aplica uma norma que rege uma situação semelhante.

Conceito: Consiste em aplicar a um caso não previsto em lei uma norma que se destina a reger um caso semelhante. Baseia-se no princípio de que, onde há a mesma razão, deve haver o mesmo direito (*ubi eadem ratio, ibi idem jus*).

RESUMO: FONTES DO DIREITO



3. Costumes (Fonte Formal Subsidiária)

O costume jurídico é uma prática social reiterada, uniforme e constante, com a convicção coletiva de sua necessidade e obrigatoriedade jurídica (*opinio juris sive necessitatis*).

Conceito: É o direito não escrito que surge espontaneamente da sociedade. Para ser considerado fonte do direito, precisa de dois elementos: o uso prolongado e geral (elemento objetivo) e a consciência de que tal prática é juridicamente obrigatória (elemento subjetivo).

RESUMO: FONTES DO DIREITO



3. Costumes (Fonte Formal Subsidiária)

Tipos de Costume:

Secundum legem (segundo a lei): Quando a própria lei reconhece a eficácia do costume.

Praeter legem (na falta da lei): Utilizado para suprir lacunas na legislação, conforme previsto no art. 4º da LINDB.

Contra legem (contra a lei): É a prática de um costume que contraria o texto legal. Em geral, não é aceito no direito brasileiro, pois a lei só pode ser revogada por outra lei.

RESUMO: FONTES DO DIREITO



4. Princípios Gerais do Direito (Fonte Formal Subsidiária)

São as diretrizes e valores fundamentais que inspiram e orientam todo o ordenamento jurídico. Funcionam como a base e o alicerce do sistema, oferecendo coesão e lógica às normas.

Conceito: São enunciados normativos de valor genérico que condicionam e orientam a compreensão do direito. Exemplos incluem o princípio da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade.

RESUMO: FONTES DO DIREITO



4. Princípios Gerais do Direito (Fonte Formal Subsidiária)

Funções:

Função Integrativa: Servem para preencher lacunas da lei, como determina o art. 4º da LINDB.

Função Interpretativa: Auxiliam na interpretação de normas jurídicas, buscando o sentido que mais se alinha aos valores do sistema.

Função Normativa: Atuam como verdadeiras normas, impondo condutas e limitando a ação de particulares e do Estado.

RESUMO: FONTES DO DIREITO



5. Jurisprudência (Fonte Material/Informal com Tendência à Formalidade)

A jurisprudência é o conjunto de decisões reiteradas e uniformes dos tribunais sobre uma determinada matéria jurídica. Embora tradicionalmente vista como fonte informal, sua força tem crescido significativamente.

Conceito: É a interpretação da lei consolidada pela prática dos tribunais. Não é apenas uma decisão isolada, mas uma orientação que se firma após múltiplos julgamentos no mesmo sentido.

RESUMO: FONTES DO DIREITO



5. Jurisprudência (Fonte Material/Informal com Tendência à Formalidade)

Força Vinculante: Em regra, a jurisprudência não vincula (não obriga) juízes de instâncias inferiores. No entanto, alguns de seus institutos adquiriram força obrigatória, como:

Súmula Vinculante (art. 103-A da CF): Aprovada por 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal (STF), tem efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário e sobre a administração pública direta e indireta. Sua observância é obrigatória e tem força de lei.

Precedentes em Recursos Repetitivos (STJ) e Repercussão Geral (STF): As teses fixadas nesses julgamentos devem ser aplicadas por todos os juízes e tribunais do país a casos idênticos.

RESUMO: FONTES DO DIREITO



6. Doutrina (Fonte Material/Informal)

A doutrina é o conjunto de estudos, análises, interpretações e construções teóricas elaboradas pelos juristas e estudiosos do direito.

Conceito: É a produção acadêmica e intelectual sobre o direito, contida em livros, artigos, pareceres e teses. A doutrina organiza, sistematiza e critica as normas e decisões judiciais, propondo novas soluções e interpretações.

Função: Sua principal função é influenciar tanto o legislador (na criação de novas leis) quanto o julgador (na interpretação e aplicação do direito). Embora não tenha força obrigatória, uma doutrina sólida e bem fundamentada é frequentemente utilizada para embasar decisões judiciais e projetos de lei. É uma fonte de conhecimento indispensável para a evolução do direito.